Provvedimenti sui beni e debiti delle comunità dello Stato pontificio

Pius PP. VII. . · Italian

D, Dat. dio

1. j ilii

Providentiae adhibitae pro conserva- ,nno viu. tione bonorum cpmnumilativomm non alienatorum, et liquidatione ae- ris alieni communitatum ditionis pontificiae.

Reverendissimo cardina! Girolamo del- la Porta prefetto della .Nostra con- gregazione de' Sgravj, e Buon Go- verno.

§. 1 . Segucndo gl' impulsi dei Procmium. Nostro paterno cuorc per i maggiori vantaggi de1 Nostri sudditi , non ab- biamo polulo non vederc con rincre- seimento, chc non ostante le diverse provvidenzc date coi moto proprio de' 19. marzo 1801,cd altro successivo de' 14. luglio 1805. , non meno che colle posteriori istruzioni di Nostro oracolo publicate ali1 interessante og- getlo della dimissione de' debiti co- mnnitativi , alia retia amministrazio- ne de'beni delle cornu ni ta dello stato, e fmalmentc ali' amministrazione di nna giuslizia distributiva a pro de1 creditori delle medesime , pure non erasi ancora piena mente conseguito V intento. Quindi riebiamandosu di do le Nostre cure , anche eccitati dalle giustc lagnanze de1 creditori suddetti, ai quali per mancanza delle casse , c per la difncolta dclPesigenza venivano da qualebe anno ritardati i frutti de' loro rinvestimenti , abbiamo credulo di dare 1' ultima mano ad un affare di tanto rilicvo , ed a cui cosi stret- tamnnte e unita la felicita dello stato, c de' sudditi medesimi.

§. 2. Vcdcmmo quindi chc a pro Trnor diipo. cedere con giusto sistema era neces- «itionum pr**- sario lo stabilire con sicurczza Io sta- 'J

to attivo , c passivo delle comunita a.n> iil|Uid,- dello stato riunite insicinc, giacchi i ii«n«i» «mu. calcoli di approssim izionc, sernpre in- certi in una operazione cosi grande talum, erano tanto racno da eseguirsi ora , che per le varie disposizioni prese sn (|uesto ramo di cconomia pubblica , tuiti a giusta ragione ci chiedeano un sistema - che soggetto non fosse piu a variazionc. Vedemmonel tem|K> stesso, chc a far questo primo passo era necessario che fosse posto un ter- mine definitivo alia vendita de' fondi suddetti ordinata coi motoproprio de'

14. luglio 1805., e commessa alia Pi*.

stra congregrazione economica. Percio v' ingiungcssimo di porvi di concerto coi reverendissimo Cardinal Giuseppe , Doria come capo dell' anziilctta con- gregazione, ad effelto clie senia ritardo pubblicasse una notificazione, con cui dichiarasse sciolto qualunquc diritlo, tanto a favore de' declaratarj , come degi' impetranti i fondi snddctti, se dcntro il termine non prorogabile de' 43. agoslo prossiiuo futuro non avessero slipolato il rispetlivo islro- mento, qualunijue ne fosse stata Ia causa, c il molivo.

bo- §. 3. Non dubitiamo punto , chc norum a «in- r j0 ze)0 s\ vostro, chc dei nomi-

nato Cardinal Doria sara stata gia pie- namente adempila questa prima iNo stra detcrmiuazionc. In conseguc n7a di cib vi comunichiamo ora Ic ulte- riori disposizioni , mediante le quali ci lusingbiamo di ottenere il fine lira- mato. Dichiariamo percio chc tuti' i beni comunitativi su de quali a tut- lo I' accennato giorno de' 43. agosto non sara stato slipolato 1' istromen- to di vendita, restino liberi da qua- lunque vincolo di ozione , o d' im- petra, e. sottoposli alia generale am- ministrazionc.econscguenlementc qua- juuque declaralario, impetra tariq , o possessore per qualunquc lilolo di cer- ti ficati , non abbia piii alcun diritlo a chiedere l'aggiudicazione de' sudilet- ti beni , e corra la sorte degli altri creditori dellc comunita , per conse- guiredallaaoddelta amministrazione il pagamento de' frutti , e la restituzio- ne dellc sorti , a forma di quanto da ISoi venne prcscritlo nel citato moto proprio de' t-4. luglio 4805 in fa- vore di quei creditori, cbe non avesse- ro voluto approfitlarsi dclla ozione al- ia vendita de' beni anzidetti. In con segnenza di cio incarichiamo la Nostra congregazione dei Iluon (,overno, a cui presiedele, di stabilire con preci- sione il vero reliquato dcllo stato pas- sivo , tante a capitale, cbe a frutto, corne ancora dell' altivo , similium- Jc a capitale , ed a frutto , e suile basi certe dell' uno, e dcUabro pre- senlarci un piano dcntro 1' anuo cor- rente, cou cui si oltcnga il maggior frultalo de' heni non alienati , da ri- tirarsi coi minor possibile dispeudio; si assicuri il puntuale pagamento de- gli anuni finiti ai creditori ; si sla- hilisca la piii sollecita cstinzione del- le sorti, da farsi ratalaraente in ogui

anno ; e Cnalmente si determini il proporzionato sussidio da darsi dalla cassa generale alie comunita bisogno- se , ed in specie a quelle che innauzi 1' incamerazionc de' beni, o non ave- vano debiti, o li avevano in una som- nia molto inferiore alia quautila de' beni, de' quali sono rimastc spogliate- ' §. 5. Grcdiaino ancora necessario, CmSmmUo

ed anche consentaneo alie massime «li giustizia di nuovamente approvare, e rr.n,>tion. di ordinare insicine la piii esatta ese- q«""ionum cuzione di quanto dalla Nostra congre* EubEorem gazione dei iluon Goveruo (indal prin- 1 1 jurium iu- cipio dei 1803. ci fu

proposto in ri- Pfr guardo alie questioni sulia pertinenza di alcuni beni, pascoli , e pretesi dirilti, o po polari, o appartenenti a qualche parlicolare corporazionc di cittadini. Di falli conosccmmo fin d1 a llora , che se si fosse lasciato aperto l1 adito a simili questioui di perlinen- za , l1 amministrazione generale de' beni avrebbc lluttualo sempre nell' incerto; sarehhesi compromessa la di- guita dell1 anzidetla congregazione nel do vere per proprio officio sostenere tanti liligj con le comunita alia di lei cura affidate ; e qucl ch' it piii I assicurazioone da ISoi data ai creditori ' di esscr puntualrnentc soddisfatti de'

; frutti, e capitale, sarehhe andata a vuoto toslocne si fossero separati non pochi beni dalla generale aiuininistra- zione da quei medesimi comunisli , e cittadini, che pur dovevano esse re ba- s tante mente contenti di esscre stati con Nostra beneficenza sovrana libe- rati dalTobhligo uti singuli, et in soli- dum per lasoddisfazione de" creditori suddetti.Quindi a togliere affatto tat- ti questi inconvenienti, de1 quali con ISostro dispiacere ahbiamo vedutofin i qui i fuuesti effetti, vogliamo, ed es* pressamente ordiniamo , che tutte le questioni sulia pertinenza de1 beni, siano di pascoli , o molini , o altri fondi, siano a nome delle comunita, o dei popolo , o di qualsisia partico- larc corporazionc restino sospese in- tiera mente, fuiclie non saranno estinti tutt' i debiti comunitativi , tanto dc' frutti come dcl capitale, moderando a tal' effetto le citazioni speciali date dal ISostro monsignor uditore , c ri* j chiainando qualunquc remissione di i causa , ancorche gia introdotla , o in j s. Rota, o in qualuuque altro Nostro | trihunale, volendo chc i suddclli be- 1 ni, e dirilti controversi, ri mangano,

tome tutti gli altri sottoposti alia ge- | nerale amministrazione come innanzi r anno 4 798. si trovavano descritti nelle tabelle di ciascuna comunita. QoMftiooM §. Ii. E perch£ ci & sommamen- «*nno« «i con te a cuorc, chc in tutto si osservi un lwn^rqJmT-®nual sistema , e T uniformita delle nii uoamar massime, quindi informati Noi , che tanto sui beni venduti , quanto su quelli che rimangono sottoposti alP amministrazione , sonosi eccitate di- verse questioni di pretesi diritti , e servitu , come ancora sulla speltan- za di pretesi pesi inerenti ai beni me- desimi , vogliamo che tutte queste questioni di qualunque natura siano, benche gia rimesse , ed introdottc in altri tribunali siano richiamate da essi come colla iNostra suprema aulorita richiamiamo, commcttendone privati- vamente 1' esanie alia INostra congrc- gazioue dei Buon Governo, incarican- do della piena esecuzione di cid, tan- to il INostro tribunale della Segnatu- ra , quanto il INostro monsignor udi- tore, qualora dinnanzi a loro si eccitassc qualunque questione di perti- nenza , volendo che nei casi suddctti, come in qualunque altro , in cui o direttamente, o indirettamente possa aver luogo 1' interessc delP ammini- strazione, ne sia rimesso Pesame pri- vativo alia suddelta congregazione dei Buon Go verno.

Declarati© §. 6. Per uniformita di ragione iaappoUabil'- avendo presente, che quando coi moto tionum edcu- proprio dei 4 9. marzo 4 804 . Iiberasdaruna con- simo le comunita, e i rispettivi cit- ipecSiur do- tadim dal P«so dei pagamento de' de- putata. bili legitlimamente contratti, deputas- sirao ancora una congregazione par- ticolare con biglietto di INostra segre- teria di stato , composta dei Cardinal prcfetto pro tempore , di monsignor segretario , ed altri individui della suddelta congregazione , a cui confe* rissimo le facolta non solo di liqui- dare 1' avere di ciascun credito , ma anebo di dichiararequali fossero com- presi nelladisposizione dei succennato moto proprio , e quali dovessero ri- mancre a carico delle comunita , o dei particolari obbligati : quindo con- ferinando la suddetta provvidenza di cui abbiamo conosciuto i vantaggiosi effetti, vogliamo che il giudizio reso fin qui, o che si rendera in appresso dalla suddetta congregazione particola- re sia definitivo, ed inappcllabile an- che in devolutivo , al qual effetto ,

anche in questo caso modoriamo qna- lunque citazione speciale dei INostro monsignor uditore , e qualunque re- missione ai INostri tribunali di simili vertenze, quant unque potessero essere state giudizialmente introdotte, altri- menti inutili sarebbero state le tante INostre cure nel volere fissa to con sicurczza P. attivo , ed il passivo delle comunita dello stato.

§. 7. Finalmente qualora nel for- aa-

marsi il piano di sopra commcsso al- Reod* C8,,°* la INostra congregazione dei Buon Go- JJJT verno , per assicurare il maggior frut- aequanda fr»- tato de' beni posti sotto fani ministra- ftu?,n zione si conoscesse dalla medesima , chc qualche enf trusi , o aifitto a lun- go temno fosse inferiore al vero frut- talo de benimedesimi, rautorizziamo a crescerne proporzionatainente la risposta , affine non solo di livellare tutte le rendite in una stessa propor- zione; ma anche coli1 aumento delle medesime assicurare semprepiiiai cre- ditori P annua pcrcezionc de1 lrutti, c la successiva cstinzione dei capita- li , che £ P unico oggetto , per cui abbiamo fin qui impiegale indefessa- mente le INostre paterne cure.

§. 8. Volendo, e decretando, che cua»ui»e u- al presente INostro chirografo non "*

possa mai opporsi di orrezione , o sorrezione, o di altro vizio, o difetto della INostra volonta , ed inlenzionc; ma abbia, e debba aver sempre il suo

fiieno effetto, esecuzione, e vigore con a semplice INostra sottoscrizione, ben- che non ammesso , ni regi strato in camera, togliendo ad ogni giudice , e tribunale , anche collegiale la facolta di diversamente giudicare , definire, ed interpretare , dichiarando fin d' adesso nullo, ed invalido quanto si giudicasse, o definisse in contrario , ancorrhe non fossero stati chiamati , sentiti , o citati quelli che mai pre- teudessero avervi interesse.

§. 9. ISon ostante la bolia di Pio Dereguiocoo- IV. de

registrandis\ e le regole della U“**unj- INostra cancellaria de jure quaesito non tollendo , e non ostante li sopraccitati INostri moti proprjde’4 9. marzo 4 804; e 44. luglio 4803. e qualunque altra disposizione emanata coi previo INostro oracolo dalla congregazione Economica, ed ogni altra costituzione ed ordina» zione apostolica, e INostra, leggi, sta- tuti, riiorme, stili, usi, e consuetudi- ni, e qualsivoglia altra cosa , chc fa- ,J cesse o potesse fare in contrario , al-

le quali tuttc , e singole , avendone qui il tenore per espresso , e di pa- rola in parola inserito , per questa volla sola , e per 1’ effetlo delle rose premesse amplarnente deroghiamo. Dato dal ISostro palazio apostolico ai Quirinale questo di primo luglio \ 807.

Pius PP. VII. .

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Bullarii Romani continuatio, tome XIII. Rome: Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1847. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Historical synopsis, source notes, dating and subscriptions are retained as this witness gives them; literal abbreviations are not expanded. Revision: 2026-10-26T13:13:50Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.